

1504141-39.2017.8.26.0536

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Alexandre Betini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... de ter o réu praticado o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

Atento à decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz deve observar a regra prevista no artigo 59 do Código Penal, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Júri/Execuções

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504141-39.2017.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504141-39.2017.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014272/2017 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 308632 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 4036/2017/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2014272 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 4036/2017/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2014272 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 4036/2017/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2014272 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 4036/17/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2014272 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 4036/17/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE KAUE TRIGO JOSE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Betini

VISTOS.

FELIPE KAUE TRIGO JOSÉ, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, IV, V e VII, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código

Penal, por duas vezes e artigo 33, caput, combinado com artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 18 horas, na Rua Oito, em frente à ligação elétrica número 9, Bairro José Menino, nesta cidade e comarca de Santos, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra os policiais militares William Paixão Peres e Leandro Raymundo Moraes, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, que se encontravam no exercício da função prevista no artigo 144, V da Constituição Federal, e para assegurar a vantagem e impunidade de outro crime, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda segundo a denúncia, no mesmo dia, horário e local acima descrito, o réu trazia consigo, para consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica descritas no laudo de exame toxicológico de fls. 127/129, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e com emprego de arma de fogo.

Nesta data, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, o corpo de jurados acolheu a tese de ter o réu praticado homicídio qualificado para assegurar a vantagem e impunidade de outro crime, na forma tentada, ou seja, contra as vítimas William Paixão Peres e Leandro Raymundo Moraes, policiais militares no exercício de suas funções, bem como de ter o réu praticado o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

Atento à decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz deve observar a regra prevista no artigo 59 do Código Penal, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e consequências dos delitos, de modo que haja reprovação e prevenção do crime. Além disso, deve observar o mínimo e o máximo da pena cominada a cada delito.

Com base em tais fundamentos, fixo a pena base dos crimes dolosos contra a vida acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu incidiu em três qualificadoras, ou seja, em 18 anos de reclusão para cada uma das vítimas, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes) e no mínimo legal para o crime do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), ou seja, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Tais critérios atendem o disposto no já citado artigo 59 do Código Penal e servem para reprovar e prevenir os crimes praticados pelo réu, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente em virtude de condenação definitiva anterior pela prática de crime de tráfico de drogas em decisão prolatada pela Egrégia 2ª Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP – processo número 0019682-34.2011.8.26.0590 (físico), com data de trânsito em julgado para a defesa em 18 de julho de 2014, em menos de cinco anos dos fatos do presente processo, nos termos dos artigos 61, I, 63 e 64, I do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena base de cada um dos delitos em um ano, ou seja, 19 anos de reclusão para cada um dos crimes de homicídio e 6 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa para o crime do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), usando novamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto a desnecessidade de formulação de quesito para o reconhecimento de circunstância agravante, na forma do artigo 492, I, “b” do Código de Processo Penal, embora tenha havido menção a essa circunstância durante os debates.

O Corpo de Jurados reconheceu o emprego de arma de fogo na consecução do crime de tráfico de drogas, razão pela qual aplico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/2006 e o faço no mínimo legal, ou seja, em um sexto, alcançando uma pena para esse delito de sete anos de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Tendo em vista que a consumação dos homicídios contra as vítimas visadas restou distante de ocorrer, haja vista que não foram atingidas, diminuo a pena-base desse delito na razão de 2/3, na forma do artigo 14, II e parágrafo único do Código Penal, alcançando 6 anos e 4 meses de reclusão para cada um dos crimes de homicídio, totalizando, para esses crimes, a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão. Ressalto não ser aplicável o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao

réu, tendo em vista que restou apurado que realizava o comércio de entorpecentes no local e desferiu disparos de arma de fogo contra os policiais militares que visavam reprimir esta atividade ilícita do ponto de tráfico de drogas, portanto, atividade típica de quem integra organização criminosa.

Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando uma pena de 19 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa. Os dias-multa serão calculados, cada dia, em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados pelos índices de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do pagamento, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal.

O crime de homicídio qualificado, mesmo na forma tentada, na redação vigente à época dos fatos, é considerado hediondo e deve ter o início de cumprimento de pena em regime fechado, mesma sistemática aplicável ao crime de tráfico de drogas por ser insuscetível de anistia, graça ou indulto, motivo pelo qual o réu iniciará o cumprimento da somatória das penas de todos os delitos em regime fechado, nos termos dos artigos 33, § 2º, "a" e § 3º, 59, III do Código Penal e artigos 1º, I e 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, na redação vigente à época dos fatos e aplicável ao acusado pelo princípio *tempus regit actum*.

O réu não se encontra preso pelo presente processo, motivo pelo qual não há fundamento para decretar sua custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, condeno FELIPE KAUÊ TRIGO JOSÉ à pena de 19 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, calculados, cada dia, em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizados pelos índices de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do pagamento, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal, como incurso no artigo 121, § 2º, IV, V e VII, combinado com artigo 14, II, por duas vezes, do Código Penal e artigo 33, caput, na forma do artigo 40, IV da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária de 100 UFESPs, na forma do art. 4º, § 9º, "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida anteriormente para possibilitar a ampla defesa, as custas não serão exigidas enquanto não se comprovar a superveniência da capacidade econômica.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o Provimento 733/2000 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.

Publicada em plenário, às 19 horas e 30 minutos, saindo intimados os presentes.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Santos, 14 de junho de 2022.

ALEXANDRE BETINI

Juiz Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA